نقولات عن العلماء عن خطر تعطيل المساجد بسبب كرونا ونحوه

إعداد /

د . بدر الدين طيب عبد الصمد

عام : 1441هـ – 2020م

نقولات عن العلماء عن خطر تعطيل المساجد بسبب كرونا ونحوه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

إن إغلاق المساجد وتعطيلها ومنع الجمعة والجماعات لأجل مرض كرونا وغيره من الأمراض أمر خطير ، وهو مما أثر من ثقافات الغرب ودعاياته ، وهو حرب على الاسلام ومقدساته ، ولا يليق لمسلم يعرف أصول الاسلام ، فضلا عن فروعه ، ويؤمن حقيقة الاسلام ، ويؤمن بقضاء الله وقدره ، فإن إجتماع الأمة في المساجد ، بالصلوات والدعاء وتعلم العلم وسماع الخطب والمحاضرات رحمة وبركة لها ورفع من البلايا والمصائب ، فهناك فرق بين إغلاق المساجد ، وتعطيلها ، فإغلاقها لحاجة جائز ، وهو الذي فعله الرسول ﷺ حين " دخل البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين " وهو جائز ، وهو وقت قصير صلى الرسول ﷺ في الكعبة المشرفة ركعتين فيه ثم بعد ذلك فتحت الكعبة .

فإغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة هي مسألة إختلف العلماء فيها ؛ فذهب جمهور الفقهاء وهو قول للحنفية إلى أنه لا بأس بإغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة، صيانة لها وحفظا لما فيها من متاع، وتحرزا عن نقب بيوت الجيران منها، وخوفا من سرقة ما فيها ، وذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما إغلاق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة والمنع من الصلاة حرام ؛ لقوله تعالى: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها) (سورة البقرة : 114) .

(قال) ابن نجيم : وكره غلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة. وقيل لا بأس به إذا خيف على متاع المسجد .

أما غلقها لضرورة كخوف امتهانها وخشية ضياع شئ منها، فجائز إن لم تدع حاجة إلى فتحها كتعليم العلم أو وجود معتكف فيها يتأذى بغلقها، وإلا حرم إلا إن تيقن امتهانها أو ضياع شئ من أثاثها، فيجوز غلقها حينئذ، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " قال " النووى : لا بأس بإغلاق المسجد فى غير وقت الصلاة لصيانته أو الحفظ آلاته، إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم يدع إلى فتحها حاجة. فأما إذا لم يخف من فتحها مفسدة ولا انتهاك حرمتها وكان فى فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها (وقال) الشيخ منصور بن إدريس: ويباح غلق أبوابه فى غير أوقات الصلاة، لئلا يدخله من يكره دخوله إليه كمجنون وسكران وطفل لا يميز ((الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق ، المؤلف : محمود محمد خطاب السّبكي ، ج282/3 .

وأما تعطيله ، بدون صلاة الجماعة والجمعة ، وتركه خاليا لا يقام عليه الجماعة والجمعة ونحوهما فيه ، فهذا لا يجوز ولم يقله أحد من العلماء إلا مجموعة قليلة لا يعتبر خلافهم ، ولذلك فلا يجوز تعطيل المساجد ، بأدلة من القرآن والسنة واجماع الأمة :

أولا : من القرآن

1- قوله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ") (سورة البقرة : 114) .

ومن التخريب منع المصلين والمتعبدين من دخولها. وقد نشأ من ذلك بدعة أخرى مذمومة، وهى ما اعتاده خدمة المساجد من طرد المصلين أو طلاب العلم بعد صلاة العشاء. ومن كان فى صلاة ألجئوه إلى تخفيفها، وفى هذا تهويش على المتعبدين وصد عن طاعة الله(الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق ، المؤلف : محمود محمد خطاب السّبكي ، ج282/3

2- وقوله تعالى : (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (سورة التوبة : 51) .

فلن يصيبك إلا ما كتب الله لك وقدرك ، فلا تخاف من كرونا ونحوه من اتيان المسجد ؛ لأن ما قدر الله لك لن يخطئك .

3- وقوله تعالى : (أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) (سورة النساء : 78) .

فأينما كتنت يصيبك الموت سواء كنت في الصين أو أمريكا أو أوربا أو آسيا أو إفريقيا جوا أو برا أو بحر وغير ذلك ، فإن يقدر الله أن يقعك هذا المرض فلا مفر لك .

4- وقوله تعالى : (تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (سورة المائدة : 2) .

ولا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما، ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجد، فحرام علينا أن نعين على ذلك؟

5- قوله تعالى : (قال الله تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ) ، وأجمعوا أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد (الاقناع في مسائل الاجماع لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: 628هـ) / ج1 / 145 .

ثانيا : من السنة

1- قوله ﷺ : " لا عدوى ولا صفر، ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل، تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فمن أعدى الأول " .

وفي رواية " لا عدوى ، ولا صفر ، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها " .

صحيح البخاري /ج137/7/ رقم : 5770 .

وقال ابن عمر رضي الله كما في صحيح البخاري حين اشترى إبلا مريضة منها العدوى " رضينا بقضاء رسول الله ﷺ : لا عدوى " . وقد تواتر حديث عدوى عن كثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم ، ومنهم أبو هريرة وابن عمر وجابر وأنس رضي الله عنهم وغيرهم .

وقد نفى النبي ﷺ العدوى ، وأمر بالوقاية الصحية عند وقوع الطاعون ، فمن أفتى بجواز إغلاق المساجد ومنع الأصحاء من الصلوات الخمس فيها والجمعة والجماعة خشية العدوى ؛ فقد حاد الله ورسوله ، وأثبت ما نفاه النبي ﷺ واتخذ ذريعة لمناقضة شرعه ، وخالف النص والإجماع ، وسن في الاسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، وفتح الباب للإجتراء على تعطيل المساجد ومنع الفرائض القطعية بشبهة سد الذرائع لكل من أراد إغلاقها بدعوى الخوف على الناس مع أن أسباب الخوف كثيرة . وليس بنوع خاص

2- قوله ﷺ : " واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف " هذا حديث حسن صحيح " . أنظر : سنن الترمذي / ج667/4/ رقم : 2516 .

3- وقد احتج الحنفية بعموم حديث " إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فافزعوا إلى الله "

قال في حاشية الدر المختار : " قوله : والفزع " أي الخوف الغالب من العدو " قوله : ومنه الدعاء برفع الطاعون " أي من عموم الأمراض ، وأراد بالدعاء الصلاة ، لأجل الدعاء ، قال في النهر : فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه .

ثالثا : الإجماع

فقد أجمع الفقهاء على أن حفظ الدين هو أول الضروريات الخمس ، ومن ذلك إقامة ذكر الله في بيوته ومساجده وإعماره بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة سواء من فروض الأعيان أو الكفاية .

وأما الاحتجاج بعض العلماء بدرء المفاسد ومنع المرض لتعطيل المساجد ومنع الصلاة فيها نوع تبرير من غلق المساجد ، فكل من يريد أن يعطل المساجد يحتج بدفع المفسدة ودعوى الخوف على الناس مع أن أسباب الخوف كثيرة كالحروب والفتن الداخلية وهذ مما يجعل المساجد عرضة لتدخل الدول في إغلاقها متى أرادت السلطة بدعوى المصلحة .

وأن الوباء ليس نازلة تحتاج إلى إجتهاد وفتوى جديدة ، فقد كان الوباء والطاعون شائعاً في زمن النبي ﷺ ، وقد بين أحكامه بالتفصيل ، ولم يأذن قط بإغلاق المساجد وترك الصلوات فيها .

بل نهى عن القدوم على أرض الطاعون ، والخروج منها ، وأن لا يختلط مريض بصيح ، ونفى وجود العدو أصلا نفياً قطعاً معللاً ذلك بالدليل الحسي كما تقدم حديث لا عدوى .

وأما الاحتجاج بحديث : " الصلاة في الرحال " عند البرد الشديد فإنه لا يقتضي إغلاق المساجد ، ولا منع من أراد الأخذ بالعزيمة ، والخوف يسقط وجوب الجمعة والجماعة على الخائف وحده ، لا إغلاق المساجد ومنع من لم يخف من إقامتها .

وما زال المسلمون إذا عم الوباء والطاعون يهربون للمساجد للدعاء والاستغفار ، كما هي السنة ، ولم يذكر قط أن أحداً من الأئمة أفتى بإغلاق المساجد ومنع المصلين منها للخوف من الوباء .

واستدال بعضهم بتبويب البخاري بإغلاق المسجد ليس استدال لتعطيل المساجد ، ومن استدل فقد أخطأ .

وأما فتوى قاعدة "سد الذريعة " والمراد منع الوسيلة المباحة إذا أدت إلى مفسدة كمنع بيع العنب ممن يصنعه خمراً ، لا منع بيع العنب مطلقا ، أو زراعته؛ لعدم منع الشريعة من ذلك، وهي قاعدة مختلف فيها ، ولم يقل أحد ممن يحتج بها بأنها تستعمل في تعطيل فروض الأعيان أو فروض الكفاية.

أقوال عن العلماء :

1- قال العيني في كتاب " البنانة شرح الهداية للمرغيناني في فقه الحنفية " ويكره أن يغلق باب المسجد ؛ لأنه يشبه المنع من الصلاة " .

2- وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 255/31 " ولا يحل إغلاق المساجد عما شرعت له " .

3- ذكر الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام (67/5)حوادث سنة تسع وستين أنه كان في أولها طاعون الجارف بالبصرة فقال المدائني حدثني من أدرك الجارف قال : كان ثلاثة أيام فمات في كل يوم نحو سبعين ألفاً .

قال خليفة : قال أبو اليقظان : مات لأنس بن مالك في طاعون الجارف ثمانون ولداً ويقال سبعون ، وقل الناس بالبصرة ، وعجزوا عن الموتى ، حتى كانت الوحوش تدخل البيوت فتصيب منهم ، وماتت أم أمير البصرة فلم يجدوا من يحملها إلا أربعة .

ولما كان يوم الجمعة خطب الخطيب ابن عامر ، وليس في المسجد إلا سبعة أنفس وامرأة ، فقال : ما فعلت الوجوه ؟ فقالت المرأة : تحت التراب . أنتهى .

4- وقال أصحاب الشافعي " لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة لصيانته أو لحفظ آلاته هكذا قالوه وهذا إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم يدع إلى فتحها حاجة: فأما إذا لم يخف من فتحها مفسدة ولا انتهاك حرمتها وكان في فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها كما لم يغلق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا بعده " .(المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) المؤلف : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) / (ج2 / 178) .

النتيجة : لا يجوز إغلاق المساجد وتعطيلها ومنع المصلين الأصحاء من الصلوات الخمس والجمعة والجماعة خشية العدوى ، ويباح غلق أبوابها فى غير أوقات الصلاة، لئلا يدخله من يكره دخوله إليه كمجنون وسكران وطفل لا يميز ونحو ذلك .

المصادر والمراجع :

1- صحيح البخاري

2- صحيح مسلم

3- تحريم المقاصد وتحريم تعطيل المساجد أ.د حاتم المطيري

4- الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام

5- سنن الترمذي

6- المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي

7- موسوعة الفقهية الكويتية

8- الاقناع في مسائل الاجماع لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان

9- البنانة شرح الهداية للمرغيناني

10 – مجموع الفتاوي لابن تيمية

11- : رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي .

إعداد / د . بدر الدين طيب عبد الصمد

عام : 1441هـ – 2020م